

Manifestação Técnica — PL nº 1900/2026

Ofício: CVL nº 1294/2026 | **Órgão:** SMDE | **Data:** maio de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 1294/2026, referente ao PL nº 1900/2026, de autoria do Vereador Rafael Aloisio Freitas, que altera a Lei nº 691/1984 para incluir a Assessoria de Investimentos na lista de serviços do ISS, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O que o PL muda

O PL promove alteração técnica do Código Tributário Municipal (Lei nº 691/1984): insere o **subitem 17.25** na lista de serviços e fixa a alíquota de ISS em **2%** (mínimo legal) para Assessoria de Investimentos. Define expressamente quem é o Assessor (profissional autorizado pela CVM, vinculado a instituição financeira autorizada pelo Banco Central, conforme Resolução CVM 178/2023) e traz delimitação negativa relevante: a atividade **não se confunde com consultoria ou assessoria econômica/financeira**. O PL é tecnicamente complementar ao PL 1883/2026 do mesmo autor: o 1883 cria a política de desenvolvimento setorial; o 1900 efetua a alteração concreta da legislação tributária que torna o regime juridicamente operacional.

Impacto econômico

A inserção do subitem específico resolve enquadramento difuso que hoje afeta a atividade — sem código próprio, é classificada em códigos genéricos com alíquotas variáveis por interpretação fiscal, gerando contencioso administrativo. A alíquota fixa de 2% produz: (a) previsibilidade tributária ao prestador; (b) redução de litúgio; (c) sinalização de atratividade fiscal. O setor é dinâmico e estruturalmente concentrado em São Paulo: o Brasil encerrou outubro de 2025 com **28.095 assessores credenciados** (+5,7% em 12 meses, +515% em uma década), com Sudeste respondendo por 61,9% e São Paulo por 40,1% sozinho (ANCORD apud GORILA, 2025). Há, portanto, espaço competitivo para o Rio em segmento de alta renda e densidade tecnológica. A renúncia fiscal direta é marginal (alíquota mínima legal sobre base hoje pulverizada); o ganho potencial em adensamento qualitativo é superior.

Ressalva operacional

A regulamentação deve (i) coordenar redação com o PL 1883/2026 para evitar duplicação na consolidação legislativa e (ii) atualizar tempestivamente tabelas e sistemas da Nota Carioca, respeitada a anterioridade fiscal.

Conclusão

O PL 1900/2026 promove a alteração técnica necessária para conferir tratamento próprio e juridicamente operacional à Assessoria de Investimentos. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor**.